

מסורת הש"ס

א (לֵאמֹר בל נצטרף, א) פטרו קמני דמשמע איהו כ"ג י"ג, א) לקמן י"ב, א) ד' דלפקע, א) נלקמן מז. חולין קכג, א) יבמות דרי, א) חולין כד: מנחם כ, א) טהורה, א) א) גמלי' גבי לוי פשוט בן חדש, א) דהא מה פטורו בהמת לוי ש"ס ישראל מבהמת תחת בהמתם נפקא ליה, א) א"ל וי"ל דרי, א) א) נלקמן טעם דמתמי אחא לפשט מה טעם כ', א) אס קדושת לויים הפקיע, א) גלות, א) א) מדליטער, א) א) טהורה לא כר, א) א) נמי פסקין, א) א) דפטור של, א) א) דלא אמר הכתוב ולקחת, א) א) נמי פטור משמע שרוא ליתן כר, א) רחס וכן לוי שחא פחות בן חדש נטר עד שחא, א) א) דגן, א) א) ויהא בן לוי משחיה לוי ויהי כגן לוי ואפי"ה כר, א) א)



תורה והשלם

1. קח את הולדים תחת כל בבור בבני ישראל ואת בהמתם הולדים תחת בהמתם ודון ג הולדים אגן י: במדבר ג מה 2. כל פטר רחם לכל פטר אשר יקריבו לך בָּאָדָם ובבהמה יקריב קרן את פודה תפדה את בבור וְאָדָם ואת בבור בהמה תטמאה תפדה: במדבר יח טו 3. ובהבנות הולדים בני צדוק אשר שמור את משמרת מקדשי בהשט בני ישראל מעלי הקה: יקרבו אלי לשרתני ועמודי לפני להקריב לי חלב ודבם נאם אדוני אלהים: יחזקאל מד טו

הנהגות הב"ח

(א) גב' כהנים ולויים פטורים:
מוסף רש"י

מוסף רש"י

וחד אחד מן. וזו מפורש מטבין לכן נקטו לוי ויהויה (החפוש חסיד א), ו**ו**הכניהם הולדים **ב**ני צדוק. דע"כ נזקק כסן ווי וקרי להו לגמיו לויס על סע ששטעט לי הס, ואפי שמעתי לוי שמעיס, כמו (במדבר יג) ויליו עליו וגו' (חולין ב,ד).

רבינו הרשום

קס"ד השתא הלויים גושייהו קאמרין א פטור פטרי חמורי ישראל במדבר כדכתיב ואחך את הלויים תחת כל בבור וגוי דין ושיפטור פטרי חמורים של עצמן, וקא תמנה במרה וכי אינה גושייהו לויים פטור פטרי חמורים במדבר: אדם אדם פטור, שכן לוי היה פטור בבור אדם, של ישראל חמורי הכהנים תחת פטור פטרי חמורי ישראל דכתיב קח את הלויים תחת כל בבור וגו' אמר אביי קאמר תרוין מניה א) פטורים בהמה מק"ו א הפקיע בהמתן וכו'. והיא לאביי בן חז עצמן שהפקיעו בכבור בניו חן שייפקיעו בכבור בניוהו של עצמן: א"ל רבא וכויה פצית לפורשי באם הפקיעה בהמה והא פטור קתני ודא פטרה דמשמע דבאניהו גושייהו קא מיירי מניה: ועוד אם איתא. דפטרה דליתא פטרי דקראתמא אפי' בכור בהמה טהורה נמי גיטטור אלתמ לא גיטטור כו'. משום דכתיב אך פדה

הלוקח עובר ראשון

ועוד אס איסא. דדרשינן קל וחומר גבי צהמה מצבור צהמה טהורה נפטרו לויס דהא צהמה טהורה ידיהו הפקיעה צהמה ישראל: אלהם פנ כו'. צפרק שני (לקמן דף יג): אלא אמר רבא. גבי צהמה לא דרוש רצנן קל וחומר מדאליטערין
לאקושי צבור צהמה טמאה

לצבור אדם דכל שאינו צבכור אדם אינו צבכור צהמה טמאה כלקמן שמע מינה גבי צהמה" לא אחייבנא למדרש האי קל וחומר והכי קאמר מתנימין כהניס ולויס פטורין קל עצמן מפדיון קטן אפי"ה **אס הפקיעה. קדושת פשוטי הלויס את קדושת צכורי ישראל צמדנר דין הוא שחפקע קדושת צכורה שצנן כדאלמר לקמן [ה]. צכורי הלויס לא הפקיעו אלא עצמן: צהמה טמאה מנא לן. דנפטרו כהניס מפטר חמור: כל שאינו צבכור אדם.**

נגון לויס וכהניס דנפטרו מק"ו: **ל**ידיר **דלמרה צהמסס. דלצהמה נמי קא דריש ק"ו: בן לוי דהוה ליה ש. צמדנר דלפקע פטרי חמוריס שהיו (לו) צמדנר: בן לידיר וצין לינא. דדרשימו ק"ו גבי צכור אדם דמיון דדרשת לגבי צהמה כל שכן לגבי אדם דאי לא דרשת ציה קל וחומר אדם מנא לן וכיון דדרשת איכא למיפדן לוי צכור בן חדש דלשכתן גבי פשוט בן לוי חדש" דלפקע קדושת צכורות בני ישראל דכולן מנן חדש ומעלה נמנו כדכתיב (צמדנר ג) מנן חדש ומעלה ניפקע צכור עצמו וצכורי לויס בני חדש דין הוא שיפטרו עצמן מקל וחומר מפשוטי בני חדש דנפקיעו קדושת צכורי ישראל קל וחומר בני חדש עצמן: צכור פחות מנן חדש דלא אפקע. כדוומיה קדושת צכור ישראל לא יפקע קדושת עצמו ולמה לא נפדו צכסף צכורי לויס שהיו צמדנר פחותים מנן חדש: לויס שילד. מיישראל לא תפקע קדושת צכור צנה דהא לא נמנו צמדנר אלא זכריס אצל נקבות לא הפקיעו כלוס: **נ**פטור **ר**חס סלה רחמנא. לצכור וכיון דרחס דהך לויס הוא אזלינן אחר האס לענין ה' סלעיס אי משכחינן דכולן לויס פטורין אפילו פחותין מנן חדש שהיו צמדנר שלא הפקיעו בן לויס נמי פטור: **ו**אחרן שלא היה צאוסו מנין. לא הוא ולא צהמומיו שלא הפקיעו את צכורי ישראל לא יפקע פטרי חמוריס **ד**ריה: **ה**וקשו כו'. השמא ליפריקון כולוה מיוצמא: ולדורות**

דצפטור חמור" עסקינן ופר"ה ה"ק מתנימין כהניס ולויס פטורין מפדיון פטר חמור מה טעם דהס עצמן פטורין מק"ו לכן שמעינן צהמה טמאה מדאחשק לאדם ולשון הכי קאמר ק"ק לפי זה: **ד**לא הוה ידיו שה דאפקע א"א צפקע. ואפי"ה מ"מ ק"ו מיהא איסא אס פטר שה של בן לוי פטרי חמוריס של ישראל כ"ש" (מ"מ) של שאר לויס שלא היה להס שה וי"ל אין חן ק"ו ^א לא חס הכתוב לקחת צהמה של לוי זה תחת צהמה של לוי אחר אלא תחת צהמה ישראל ומ"מ צדידיה כתיב על צעדין ק"ו: **ב**ן חדש דאפקע א"פקע צפקע לא קאמר גלי צכור בן חדש דלפקע צכור ישראל לפקע דאין צכור פקיעו צהמה ישראל אלא חס"ק בן חדש דיש סח לשויס לויס גורמת ספקעת צכוריס שיין לעשות ק"ו אצל צהמהם שאין קדושת שה של לויס גורמת ספקעת צכור צהמה דאין בן קדושה לא שיין למיעבד ק"ו:

דין הוא שחפקיע ש" עצמו. פ"ה לרנא פטורין צמתנימין איירי בפדיון קטן וקשה הכי קאמר ק"ק לפי זה: **ד**לא הוה ידיו שה דאפקע א"א צפקע. ואפי"ה מ"מ ק"ו מיהא איסא אס פטר שה של בן לוי פטרי חמוריס של ישראל כ"ש" (מ"מ) של שאר לויס שלא היה להס שה וי"ל אין חן ק"ו ^א לא חס הכתוב לקחת צהמה של לוי זה תחת צהמה של לוי אחר אלא תחת צהמה ישראל ומ"מ צדידיה כתיב על צעדין ק"ו: **ב**ן חדש דאפקע א"פקע צפקע לא קאמר גלי צכור בן חדש דלפקע צכור ישראל לפקע דאין צכור פקיעו צהמה ישראל אלא חס"ק בן חדש דיש סח לשויס לויס גורמת ספקעת צכוריס שיין לעשות ק"ו אצל צהמהם שאין קדושת שה של לויס גורמת ספקעת צכור צהמה דאין בן קדושה לא שיין למיעבד ק"ו: **ד**צפטור חמור" עסקינן ופר"ה ה"ק מתנימין כהניס ולויס פטורין מפדיון פטר חמור מה טעם דהס עצמן פטורין מק"ו לכן שמעינן צהמה טמאה מדאחשק לאדם ולשון הכי קאמר ק"ק לפי זה: **ד**לא הוה ידיו שה דאפקע א"א צפקע. ואפי"ה מ"מ ק"ו מיהא איסא אס פטר שה של בן לוי פטרי חמוריס של ישראל כ"ש" (מ"מ) של שאר לויס שלא היה להס שה וי"ל אין חן ק"ו ^א לא חס הכתוב לקחת צהמה של לוי זה תחת צהמה של לוי אחר אלא תחת צהמה ישראל ומ"מ צדידיה כתיב על צעדין ק"ו: **ב**ן חדש דאפקע א"פקע צפקע לא קאמר גלי צכור בן חדש דלפקע צכור ישראל לפקע דאין צכור פקיעו צהמה ישראל אלא חס"ק בן חדש דיש סח לשויס לויס גורמת ספקעת צכוריס שיין לעשות ק"ו אצל צהמהם שאין קדושת שה של לויס גורמת ספקעת צכור צהמה דאין בן קדושה לא שיין למיעבד ק"ו:

תפדה את בכור האדם ואת בכור בהמהה הטהורה תפדה: אלא אמר רבא. הכי קאמר וכו' אשכתן אדם דפטור בכורי לויים מקי"ו כסמיון: בכור בהמה טמאה. דפטריה כהניס ולויס מנא לן: אמר קרא אך כו' כל שיש בכבור אדם. כגון ישראל צדורין לפדותו ישנו נמי בפטר חמור צדורין לפדותו: וכל שאינו בכבור אדם. [כגון לויים] כדאמר דפטריה מקי"ו פטורי נמי מפדיון בכור בהמה טמאה: א"ל רב ספרא לאביי לדידך דאמרת. אם הפקיעה בהמתן וכו' אם כן בן לוי דהוה ליה שה דאפקע פטר חמור דירשאל פקע פטר חמור דידיה דליפטור הואיל ופטר את של ישראל ודלא הוה ליה שה דאפקע לא ליפקע נמי דריה: ובין לדידך ובין לרבא. אפי' אמר דאמר אם הפקיע בהמה סבירא ליה נמי דלויס עצמן נמי הפקיעו קדושת בכורי ישראל וקאמר לוי א"ל לטעמא דידכו בן חדש דכתיב מנן חדש ומעלה דאפקע ליפקע דליפטור בכורי: לויס נמי דלא אפקעה דכל רוב כתיב לא תפקע בכורה. אלתמ אמר בן כו'. דאמר בפטר רחס תלה דחמנא כלומר דלא ישידין בנה בתר ישראל אלא בתר דידה דבפטר רחס תלה דחמנא ולויה היא משבט פטטור סן הכבורה שאילו הייתה היא וכו' והיה בכור היה פטור אך בנה נמי בא אסותור רחס שהיה פטור מן הכבורה אם הייתה וכו': ואחרן של היה כמנין הלויס של כ"ב אף לא ליפקע בכור שלו במדבר הואיל ולא מפקע: למה נקדך על אחרן שבחושש הפקודים. דכתיב כל פדויה לויים אשר פקד משה ואזרחו ובניו שלא היה באותו מנין דכל נקודה בא למעוטי: והוקשו הלויים כולן זה לזה. כשם שכן חדש פטור בכבור בן פחות מנן חדש דלא פטר פטור נמי בכוריו והי"ה לאחרן דלא פטר פטור נמי בכוריו: וזה אחד מהן. מכו"ד והכהניס הלויים מה מצינו כאן בפירוש דכהניס איקרי לויס אך היכא דכתיב לויים לחוריייהו משמע נמי הכהניס: ולדורות מנלן.

(א) גלאה דל"ל תריץ מנתי' הכי דכסהיס ולויס פטורין וכו':

פרק ראשון בכורות

ד.

דין הוא שחפקיע את ש" עצמן גרס ולי גרס שחפקע על גרס את: **ו**הא פטרו אינהו קתני. מירשא דקמיו והכהניס והלויס פטורין לא קשה מידי דליכא לפרש פטורין מלקדש פטרי חמוריקן קאמר ולא פטורין הן עצמן אלא פטרו משמע פטרו אינשו: **ו**עוד אם אימא. דדרשינן קי"ו ^א גבי צהמה מצבור צהמה טהורה לפטרו לויס דהא צהמה ידיהו הפקיעה צהמה ישראל הטהורה ואפי"ה צ"כ לקמן דנקט שה א' של בן לוי פטר כמה פטרי חמור של ישראל אחאי לא נקט צהמה טהורה דלינא למימר דצבנהמה טהורה לא פטר שה אחד כמה צכורות דטהורות ישראל אלא דוקא צפטרי חמור אצל צהורה מנו אחד כנגד אחד ^א דקאמר מה שפטרו בהמת לויס של ישראל בין שחפיעה צהמה צכוריס תחת בהמתם נפקא ליה לקמן צהמה אחת תחת צהמות הרנבא שמעמ בין טמאה פ"ה פטור ^א י"ל ר' חנינא דלקמן קטן שחיוב לגבוי עשוי ועוד יש לפרש ^א מתנימין דלקמן אחא מה טעם פודה וחור ופודה משום דשה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמור של ישראל צמדנר כמה צכורות דטהורה של ישראל לא נהג אלא צהומה שעה דעשוי אין להס פדיון אלא יש צנן קדושת הגוף ווא"ת ואפי' מאי קסבר דקלמן לא עבדי ק"ו צטהורה י"ל קסבר לענין טהורה שיש צנן קדושת מוצא לא שיין למימר פטורין את של עצמן מק"ו פטורין של ישראל דכהניס ולויס קרוביס לגד מנשו יומר משל ישראל: **א**ם הפקיעה קדושה ש" צויס בו'. ואפי"ה מאי ק"ו הוא זה והלא פשוטי הלויס הפקיעו צכורות ישראל אצל צכורי לויס לא הפקיעו כלום דקלמן וזהי עבד ק"ו צכבור של לויס שלא מצינו שהפקיעו שזס דבר י"ל דהייך ק"ו ^א קדושת לויים שלזוי הפקיע קדושת צכורות ישראל אפי"כ לוי צכור דין הוא שלויים עלו יפקיעו עצמו וכן פ"ה ולהכי קאמר לקמן דאין צכור מפקיע צכור ^א לויים של לוי אין מפקיע שמי צכורות של עצמו וצכורות של ישראל ואפי"ה מצי' דרנא דלית ליה ק"ו דלצני דצהמה והלא ק"ו גמור הוא ופ"ה היינו טעמא דלא דריש ק"ו גבי צהמה" דלצניטרין לאקושי צכור צהמה טמאה לצכור אדני לגמורין כל שאינו צבכור אלו אינו צבכור צהמה טמאה דקלמן ש"מ גבי צהמה ^א לא אחייבנא למדרש ק"ו ואין להסון שמעמ כפירשו מדקאמרי אשכתן אדם צהמה טמאה מנלן שמעמ דלצניטרין קדושה נאגמוריי אצהמה טמאה ולא לגמיי אטהורה דלא עבדי ק"ו ועוד דלילמא איצניטרין קיטא דלדדרשינן לקמן בשמעמא דצכור צהמה טמאה בן חתלון בן ציון לדוריס בן צהומה שעה צס ולדורות נמי נפקא מינה כהיא דרנא דגמרי מינה פודה וחור ופודה כמו שפטרי צמדנר שה אחד של בן כמה פטרי חמור של ישראל ועוד דלצניטרין ל' צלישו דדריש צנף פריקין (יב:) מה בכור אדם חייב צלחיתו אף צכור צהמה חייב צלחיתו וי"ל היינו טעמא דרנא דדווקא צדאס קדושת לויס גורמת ספקעת צכוריס שיין לעשות ק"ו אצל צהמהם שאין קדושת שה של לויס גורמת ספקעת צכור צהמה דאין בן קדושה לא שיין למיעבד ק"ו:

דין הוא שחפקיע ש" עצמו. פ"ה לרנא פטורין צמתנימין איירי בפדיון קטן וקשה הכי קאמר ק"ק לפי זה: **ד**לא הוה ידיו שה דאפקע א"א צפקע. ואפי"ה מ"מ ק"ו מיהא איסא אס פטר שה של בן לוי פטרי חמוריס של ישראל כ"ש" (מ"מ) של שאר לויס שלא היה להס שה וי"ל אין חן ק"ו ^א לא חס הכתוב לקחת צהמה של לוי זה תחת צהמה של לוי אחר אלא תחת צהמה ישראל ומ"מ צדידיה כתיב על צעדין ק"ו: **ב**ן חדש דאפקע א"פקע צפקע לא קאמר גלי צכור בן חדש דלפקע צכור ישראל לפקע דאין צכור פקיעו צהמה ישראל אלא חס"ק בן חדש דיש סח לשויס לויס גורמת ספקעת צכוריס שיין לעשות ק"ו אצל צהמהם שאין קדושת שה של לויס גורמת ספקעת צכור צהמה דאין בן קדושה לא שיין למיעבד ק"ו: **ד**צפטור חמור" עסקינן ופר"ה ה"ק מתנימין כהניס ולויס פטורין מפדיון פטר חמור מה טעם דהס עצמן פטורין מק"ו לכן שמעינן צהמה טמאה מדאחשק לאדם ולשון הכי קאמר ק"ק לפי זה: **ד**לא הוה ידיו שה דאפקע א"א צפקע. ואפי"ה מ"מ ק"ו מיהא איסא אס פטר שה של בן לוי פטרי חמוריס של ישראל כ"ש" (מ"מ) של שאר לויס שלא היה להס שה וי"ל אין חן ק"ו ^א לא חס הכתוב לקחת צהמה של לוי זה תחת צהמה של לוי אחר אלא תחת צהמה ישראל ומ"מ צדידיה כתיב על צעדין ק"ו: **ב**ן חדש דאפקע א"פקע צפקע לא קאמר גלי צכור בן חדש דלפקע צכור ישראל לפקע דאין צכור פקיעו צהמה ישראל אלא חס"ק בן חדש דיש סח לשויס לויס גורמת ספקעת צכוריס שיין לעשות ק"ו אצל צהמהם שאין קדושת שה של לויס גורמת ספקעת צכור צהמה דאין בן קדושה לא שיין למיעבד ק"ו: **ד**צפטור חמור" עסקינן ופר"ה ה"ק מתנימין כהניס ולויס פטורין מפדיון פטר חמור מה טעם דהס עצמן פטורין מק"ו לכן שמעינן צהמה טמאה מדאחשק לאדם ולשון הכי קאמר ק"ק לפי זה: **ד**לא הוה ידיו שה דאפקע א"א צפקע. ואפי"ה מ"מ ק"ו מיהא איסא אס פטר שה של בן לוי פטרי חמוריס של ישראל כ"ש" (מ"מ) של שאר לויס שלא היה להס שה וי"ל אין חן ק"ו ^א לא חס הכתוב לקחת צהמה של לוי זה תחת צהמה של לוי אחר אלא תחת צהמה ישראל ומ"מ צדידיה כתיב על צעדין ק"ו: **ב**ן חדש דאפקע א"פקע צפקע לא קאמר גלי צכור בן חדש דלפקע צכור ישראל לפקע דאין צכור פקיעו צהמה ישראל אלא חס"ק בן חדש דיש סח לשויס לויס גורמת ספקעת צכוריס שיין לעשות ק"ו אצל צהמהם שאין קדושת שה של לויס גורמת ספקעת צכור צהמה דאין בן קדושה לא שיין למיעבד ק"ו:

מה

גבי פטר חמור דהכי אמרי' עלה בסמוך ואפי"ה ואביי מה יתירן מאי לא פטרי' להו מבכור בהמת טהורה מאאי ק"ו ואין לומר דהדור ביה אביי מקי' דרבה דהא בסמוך אמרי' א"ל רב ספרא לאביי לדידך דאמרת וכו' משמע שעמר דיביוורו וי"ל דאביי סבר (דלא הוה) הקי"ו גמור לענין פטור בהמה טהורה של לויס דאפי' פטרי שייס של ישראל במדבר לא של לויס עצמן דכיון דהוי להקדיש בקדושת הגוף להקריב וחקקיה' חפץ בלויים כי בעבודה קרבן לא תפקע קדושת בכורתם לפי שהשם ירצה בקרבנם אבל גבי פטר חמור דלא חזי להקריבא דליכא דוקא קדושת דמיס הוי הקי"ו גמור דדין הוא שחפקיע של עצמן ורבא לא ס"ל בן וחרין ויל תקשה עוד דהא אמרינן בסמוך דאדאור חיוס שהוקם המשכן קרבן בכורות וכתב ג' דר"ל הכבירות שנוולדו מכאן ואילך אבל בכורות שהיו בשעת המנין בחומש הפקודים היו פטורים מכל בכור בהמה טהורה דבהמתן של (ישראל) [לויס] יפטור אותם ואל ליכא למימר הכי דהא רבא הכי קאמר דמאדאור חיוס ואילך קדיש דמשמע בלא הפסק מאדור ואילך שהוקם המשכן אלאמא משמע שלא היו פטורים גם אותם שהיו בבנין ועי"כ דהא רוצע למיזמר לקמן שעה מדורות לגבי דשייס דלויס פטור פטוריס דירשאל ואי"כ כיון דגמרי שעה מדורות לגבי שה אי"כ נימא דוקא שעה דומיא דדורות לא נפטרו טמיה טהורה אף שעה נמי אפי' דאין דחי ליה לתלמודא מ"מ משום האי טעמא לא דחי ליה אלא מכח פירכא אחרת לכן נראה למורי הרב פירן וי"ל דרואי בהמתם של לויס לא פטור רק בהמה טמאה וכו' מאי קי' רבא לאביי הכי קאמר רבא כיון דחזיונן דיש של לויס מפקיע פטר חמור של ישראל ומשוי ליה שהוא מותר בהנאה דפטר חמור קודם שיפדה אסור בהנאה כ' יהודה דהכי קי"ל בשבלי קדושת הפקעה לא נכנסת בהמה טהורה דלויס בשום קדושה ובשום איסור אי"כ כמו בן יש לנו לומר דבהמה טהורה של לויס הפקיע קדושת בכור בהמה של לויס אפי' דהאי קדושת דמיס והאי קדושת הגוף מ"מ אין לחלק אלא היכא קדושת דמיס מתחללת על דבר של חולין דההוא חולין נכנס בקדושה תחתיה אבל הכא דלא נכנס הושה בקדושה תחת הפטר חמור אין לחלק והכי פירך רבא ליפטור הלויים אפי' במהמה [טהורה] אפי' דלא הפקיעה לגבי ישראל כי אם הטמאה מ"מ כיון דבהמה דטהורה חייב בהו קדושת הגוף היא היא הפקיעה שלא מטעם אפי"ה דלא הפקיעה לגבי ישראל אלא נפטור פטוריס חמוריס דירשאל מקי"ו א"כ אליס קדושתה ישראל ואפי"ה ליהוי קדושה דיהוי למיפטר אף של בהמה טהורה ואביי לא ס"ל

האי טעמא דכבור טהורה דשיין קדושת הגוף לא שיין לומר ק"ו עי"מ. עוד מצאתי בגי' ואפי' ואביי אמאי לא עבדי ק"ו בטהורה וי"ל דסי' דלא ניתן לירש גבי טהורה דדוקא גבי טמאה דאין בה צד מוכח כלל עבדינן ק"ו אבל טהורה דיש בה צד מוכח לא שיין למימר אף לויס שיימא דכבור דפטריה בהמתן של לויס בהמה טהורה דירשאל לא יפטור הלויס עצמן דכיון דלויס עצמן קריבין לצד מוכח יתיר מיישראל כמו כן נמי בהמתן שיין בהו קדושת מוכח יתיר מבהמתן של ישראל וזה התירין לפי שיטת הקוטנורס אפי' בדמדיבר תפקיע בהמה טהורה של לויס קדושת בכור בהמה טהורה של ישראל וזה התירין לא נהירא למורה"ם וי"ל דלא מצינו בשום מקום משום דשיין בלויס צד מוכח טמי שהחמיר תורה במידי דהקריבה למוכח בהמתם כהניס ולויס ויין מוכי ישראל לכן נראה ק"ו וי"ל ולפי' צ"ל דאביי תריך דהאי ק"ו לא ניתן לירש גבי בהמה טהורה דדוקא גבי בהמה טמאה דהופקעה גבי ישראל מכא בהמתן של לויס איכא למילף למיפטר בהמה טמאה של לויס מכא דהי' דירשאל אבל גבי בהמה טהורה של ישראל דלא הופקעה לא הופקע נמי של לויס עי"מ: ב' (א"א) אלא לבמרי מיתוצא בהך שניא והכי פי' בפטר רחס תלה רחמנא כלומר פטור בכורה חלוי בפטר רחס של לויס הלכך מה שחא בן לויה מועיל להפקיע כאליו היה אביו לוי. ותוספות חיצוניות: ב' ואחרן שלא היה באותו מנין ואפי' דאפי' וי"ל דהיה לו כן בקבילה דפקעי. תוס' חיצוניות:

(א) בל דל"ל ונאמתי' י"ל הקושיא דמצינו לשנוי דלא מנא אלא צכורי דירשאל לחוריייהו לפי זה. **ב** דבני רבנו סוכניס והולניס על קושיא תהוין דמצי' דרנא דלית ליה בן ליפטור דלויס וכו'. **ג** [אין] צ"ל ויכתי'.

עין משפט

נר מצוה

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א

יב

א